CV-BIB-2026-02

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓN PÚBLICA CV-BIB-2026-02, CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL FÍSICO Y DIGITAL DE LA BIBLIOTECA DE LES CORTS VALENCIANES

I. OBJETO DEL CONTRATO

PRESCRIPCIÓN 1ª. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente pliego establecer las condiciones técnicas que regularán la contratación de la suscripción a una plataforma Sistema de Gestión Integral de Bibliotecas y a una Plataforma de control de Préstamo Electrónico, conforme al procedimiento de contratación especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
El suministro de dichas plataformas que determina el alcance de esta licitación se ha agrupado en 2 lotes atendiendo a criterios técnicos, como son:

Lote 1: Sistema de Gestión Integral de Biblioteca (SGIB), que incluya todas las áreas de trabajo de la Biblioteca; así como de la difusión de sus fondos.

Lote 2: Sistema de gestión de préstamo electrónico, configurado como un servicio complementario, destinado a facilitar el acceso a recursos digitales bajo licencia.

Ambos lotes se contratarán como servicios independientes, sin solapamiento funcional, con integración mediante interfaces estándar.
Los licitadores podrán presentar oferta a los 2 lotes, o a un único lote, siendo potestad de les Corts Valencianes adjudicar todos a un único ofertante o a dos diferentes.

II. DISPOSICIONES COMUNES A AMBOS LOTES

PRESCRIPCIÓN 2ª. SEGURIDAD, CALIDAD Y CERTIFICACIONES

1. Esquema Nacional de Seguridad

El sistema objeto de este contrato se categoriza como de nivel MEDIO conforme al Anexo I del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, atendiendo al impacto que una pérdida de disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información tendría sobre los servicios parlamentarios que soporta.
La valoración por dimensiones es la siguiente:

- Disponibilidad: MEDIA. La interrupción del servicio afecta a la actividad de la Biblioteca, dificultando el acceso a los fondos bibliográficos y recursos electrónicos que sustentan el trabajo parlamentario, si bien existen procedimientos alternativos que permitirían mantener un nivel mínimo de servicio durante un período limitado.
- Integridad: MEDIA. La alteración no autorizada de registros bibliográficos, de autoridades o de fondos comprometería la fiabilidad del catálogo institucional, aunque su impacto sería subsanable mediante los procedimientos de restauración y verificación previstos.

- Confidencialidad: MEDIA. El sistema procesa datos personales de diputados, personal parlamentario e investigadores, incluyendo datos de actividad de préstamo y consulta. Si bien estos datos pueden ofrecer indicios sobre intereses temáticos de los usuarios, el tratamiento se circunscribe a la gestión bibliotecaria y no implica, con carácter general, el tratamiento masivo de categorías especiales de datos en el sentido del artículo 9 del RGPD
- Autenticidad: MEDIA. Es necesario garantizar la identidad de los usuarios que acceden al sistema y realizan operaciones sobre los registros.
- Trazabilidad: MEDIA. Se requiere un registro de las operaciones realizadas sobre los datos para garantizar la rendición de cuentas y la detección de accesos indebidos.

El adjudicatario deberá acreditar, en el momento de presentar su oferta, la posesión de una certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en nivel medio o superior, emitida por una entidad de certificación acreditada conforme al artículo 38 del Real Decreto 311/2022, que cubra los servicios objeto de este contrato. Alternativamente, se admitirá una Declaración de Conformidad acompañada de un plan de certificación que garantice la obtención de la certificación en un plazo no superior a seis meses desde la formalización del contrato.

El adjudicatario deberá mantener vigente la certificación ENS durante toda la duración del contrato, aportando a Les Corts Valencianes copia actualizada del certificado cada vez que se produzca su renovación y, en todo caso, con carácter anual.

El adjudicatario deberá aplicar las medidas de seguridad recogidas en el Anexo II del Real Decreto 311/2022 correspondientes al nivel medio, así como las recomendaciones y guías técnicas del Centro Criptológico Nacional que resulten de aplicación, en particular la guía CCN-STIC 823 relativa a la utilización de servicios en la nube por parte del sector público.

Les Corts Valencianes se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario los informes de auditoría ENS y de acceder a la documentación de seguridad del servicio en cualquier momento durante la vigencia del contrato, previa solicitud con un plazo razonable de antelación.

2. Certificaciones adicionales de seguridad

El adjudicatario deberá disponer y mantener vigentes durante toda la duración del contrato las siguientes certificaciones:

a) ISO/IEC 27001, sobre sistemas de gestión de seguridad de la información, con un alcance que cubra los servicios objeto de este contrato.
b) ISO/IEC 27017, sobre controles de seguridad para servicios en la nube.
c) ISO/IEC 27018, sobre protección de información de identificación personal en servicios en la nube que actúan como encargados del tratamiento.

El adjudicatario aportará copia de las certificaciones vigentes con su oferta y notificará a Les Corts Valencianes cualquier cambio en su estado (renovación, suspensión, retirada o modificación de alcance) en un plazo no superior a diez días hábiles desde que se produzca.

3. Cifrado

Todos los datos en tránsito entre los usuarios y la plataforma, así como entre los distintos componentes del sistema, deberán estar protegidos mediante cifrado TLS en versión 1.2 o superior, utilizando suites criptográficas conformes con las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional.

Todos los datos en reposo, incluyendo bases de datos, copias de seguridad, ficheros de registro y cualquier soporte de almacenamiento que contenga información de Les Corts Valencianes, deberán estar cifrados mediante algoritmo AES con una longitud de clave mínima de 256 bits o equivalente.

El adjudicatario documentará y pondrá a disposición de Les Corts Valencianes su modelo de gestión de claves criptográficas, que deberá garantizar la separación lógica de las claves entre distintos clientes del servicio, así como procedimientos documentados de generación, almacenamiento, rotación y destrucción de claves.

4. Control de acceso y autenticación

Los perfiles de administración del sistema y de administración de la plataforma deberán protegerse obligatoriamente mediante autenticación multifactor (MFA), utilizando al menos dos factores de distinta naturaleza (conocimiento, posesión o inherencia).

El sistema deberá implementar un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) conforme al principio de mínimo privilegio, permitiendo a Les Corts Valencianes definir, modificar y auditar los roles y permisos asignados a cada categoría de usuario.

El sistema deberá bloquear automáticamente las sesiones de usuario tras un período de inactividad configurable por Les Corts Valencianes, que por defecto no será superior a treinta minutos.

5. Registro, trazabilidad y auditoría

El sistema deberá generar registros de auditoría (logs) de todas las operaciones significativas, incluyendo, al menos: accesos al sistema (exitosos y fallidos), operaciones de creación, modificación y eliminación de registros bibliográficos, de autoridades, de fondos y de usuarios, cambios en la configuración del sistema, operaciones de importación y exportación de datos, accesos a datos personales, y acciones realizadas por los perfiles de administración.

Los registros de auditoría deberán incluir, para cada evento, al menos la siguiente información: fecha y hora con precisión de segundo en formato UTC, identificación del usuario, dirección IP de origen, tipo de operación, recurso afectado y resultado de la operación.

Los registros de auditoría deberán conservarse durante un período mínimo de veinticuatro meses, ser inalterables (no susceptibles de modificación ni eliminación por parte del personal del adjudicatario ni de los administradores del sistema) y estar disponibles para consulta y exportación por parte de Les Corts Valencianes en formatos abiertos (CSV, JSON o similar).

El adjudicatario deberá proporcionar a Les Corts Valencianes herramientas o interfaces que permitan la consulta, filtrado y exportación de los registros de auditoría sin necesidad de intervención del proveedor.

6. Copias de seguridad

El adjudicatario deberá realizar copias de seguridad de todos los datos del sistema con una periodicidad mínima diaria, incluyendo la totalidad de los registros bibliográficos, de autoridades, de fondos, de usuarios, configuraciones, personalizaciones y contenidos digitales propiedad de Les Corts Valencianes.

Las copias de seguridad deberán almacenarse en una ubicación geográfica distinta del centro de datos principal del servicio, garantizando que ambas ubicaciones se encuentren dentro del Espacio Económico Europeo.

El adjudicatario deberá realizar pruebas de restauración de las copias de seguridad con una periodicidad mínima semestral, documentando los resultados y poniéndolos a disposición de Les Corts Valencianes.

Las copias de seguridad estarán sujetas a las mismas medidas de cifrado y control de acceso que los datos en producción.

7. Gestión de vulnerabilidades

El adjudicatario deberá disponer de un procedimiento documentado de gestión de vulnerabilidades que incluya la monitorización continua de vulnerabilidades conocidas que afecten a los componentes del sistema.

Los parches de seguridad deberán aplicarse en los siguientes plazos máximos desde la publicación del parche o la notificación de la vulnerabilidad:

- vulnerabilidades críticas (CVSS $\geq$ 9.0), cuarenta y ocho horas;
- vulnerabilidades altas (CVSS $\geq$ 7.0), siete días naturales;
- vulnerabilidades medias (CVSS $\geq$ 4.0), treinta días naturales.

El adjudicatario deberá realizar tests de penetración sobre la infraestructura y la aplicación del servicio al menos una vez al año, a cargo de un equipo independiente del equipo de desarrollo y operaciones. Los informes de los tests de penetración, incluyendo las vulnerabilidades detectadas y las medidas correctoras aplicadas, podrán estar a disposición de Les Corts Valencianes en un plazo no superior a treinta días desde su realización.

Les Corts Valencianes se reserva el derecho de realizar o encargar auditorías de seguridad independientes sobre el servicio, previa coordinación con el adjudicatario y en condiciones que no comprometan la disponibilidad del servicio para otros usuarios de la plataforma.

8. Plan de continuidad y recuperación ante desastres

El adjudicatario deberá disponer de un plan de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres que garantice la prestación del servicio conforme a los siguientes parámetros:

- Objetivo de punto de recuperación (RPO): no superior a cuatro horas. Es decir, en caso de desastre, la pérdida máxima de datos no podrá exceder las cuatro horas de operaciones.
- Objetivo de tiempo de recuperación (RTO): no superior a ocho horas. Es decir, el servicio deberá estar restablecido en un plazo máximo de ocho horas desde la declaración del desastre.

El plan de continuidad y recuperación ante desastres deberá ser probado al menos una vez al año. El adjudicatario remitirá a Les Corts Valencianes un informe con los resultados de cada prueba, incluyendo los tiempos reales de recuperación alcanzados y, en su caso, las medidas correctoras previstas.

El adjudicatario notificará a Les Corts Valencianes cualquier activación del plan de continuidad o de recuperación ante desastres que afecte al servicio, con indicación de la causa, el alcance, las medidas adoptadas y la estimación de tiempo de restablecimiento.

9. Disponibilidad del servicio

El adjudicatario garantizará una disponibilidad mínima del servicio del 99,5% mensual, calculada sobre la totalidad de las horas del mes y excluyendo únicamente las ventanas de mantenimiento programado previamente comunicadas a Les Corts Valencianes con un mínimo de cinco días hábiles de antelación.

Las ventanas de mantenimiento programado deberán realizarse preferentemente en horario de baja actividad (entre las 22:00 y las 7:00 horas, horario peninsular español) y no podrán exceder, en conjunto, de ocho horas mensuales.

Les Corts Valencianes podrán solicitar un informe mensual de disponibilidad del servicio, detallando las interrupciones producidas, su causa, duración y medidas adoptadas para su resolución.

10. Ubicación de los datos

Todos los datos de Les Corts Valencianes, incluyendo datos en producción, copias de seguridad, registros de auditoría y cualquier otra información derivada de la prestación del servicio, deberán almacenarse y procesarse exclusivamente en centros de datos ubicados dentro del Espacio Económico Europeo.
El adjudicatario identificará en su oferta las ubicaciones de los centros de datos desde los que se prestará el servicio y notificará a Les Corts Valencianes cualquier cambio previsto con una antelación mínima de tres meses, requiriendo aprobación previa por escrito de Les Corts Valencianes cuando el cambio implique una nueva jurisdicción, aun dentro del EEE.

Queda expresamente prohibida cualquier transferencia de datos personales fuera del Espacio Económico Europeo sin la autorización previa y por escrito de Les Corts Valencianes y sin que concurra alguna de las garantías previstas en el Capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679.

PRESCRIPCIÓN 3ª. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A los efectos del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (en adelante, RGPD), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, LOPDPGDD), Les Corts Valencianes actúa como responsable del tratamiento y el adjudicatario actúa como encargado del tratamiento.

El presente contrato constituye el acuerdo de encargo de tratamiento previsto en el artículo 28 del RGPD y en el artículo 33 de la LOPDPGDD.

1. **Descripción del tratamiento**

- Objeto del tratamiento: la gestión integral del fondo bibliográfico de la Biblioteca de Les Corts Valencianes y, en su caso, la gestión del préstamo electrónico, mediante la plataforma SaaS objeto de este contrato. (*Software as a Service: modelo de distribución de software cuya licencia funciona mediante suscripción y ofrece un modelo de pago por uso. Saas es una de las tres categorías principales que conforman la informática en la nube (cloud computing*)

- Duración: el tratamiento se prolongará durante toda la vigencia del contrato, incluidas sus eventuales modificaciones, así como durante el período posterior necesario para la devolución o destrucción de los datos conforme a lo previsto en esta cláusula.

- Naturaleza y finalidad del tratamiento: almacenamiento, organización, consulta, comunicación por transmisión y cualquier otra operación necesaria para la

prestación del servicio contratado, incluyendo la gestión de usuarios, el control de préstamos, la elaboración de estadísticas y la administración del sistema.

- Tipos de datos personales tratados: datos identificativos (nombre, apellidos, DNI/NIF, dirección de correo electrónico, número de teléfono), datos profesionales, datos de actividad en el sistema (historial de préstamos, consultas realizadas, búsquedas, reservas, desideratas) y datos de acceso (credenciales, registros de sesión, direcciones IP).

- Categorías de interesados: diputados y diputadas de Les Corts Valencianes, personal al servicio de la cámara, investigadores y usuarios externos autorizados.

Les Corts Valencianes advierte expresamente al adjudicatario de que los datos de actividad en el sistema (en particular, el historial de préstamos y consultas) pueden revelar, directa o indirectamente, la ideología, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas de los interesados, lo que exige la aplicación de un nivel reforzado de protección y diligencia en el tratamiento.

2. Obligaciones del encargado del tratamiento

El adjudicatario tratará los datos personales únicamente siguiendo las instrucciones documentadas de Les Corts Valencianes, incluso en lo que respecta a las transferencias de datos a un tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho español. En tal caso, el adjudicatario informará a Les Corts Valencianes de esa exigencia legal antes del tratamiento, salvo que dicho Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. No obstante, si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente a Les Corts Valencianes.

El adjudicatario garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria. Esta obligación subsistirá incluso después de finalizado el contrato.

El adjudicatario aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, conforme al artículo 32 del RGPD, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas. Estas medidas incluirán, como mínimo, las detalladas en la cláusula relativa a requisitos de seguridad de la información de este pliego. En todo caso, las medidas de seguridad que deberá adoptar el Encargado de Tratamiento serán conforme a las exigidas en virtud del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). En concreto, serán las medidas de carácter organizativo, operacional y de protección

recogidas en el Anexo II del citado Real Decreto, que correspondan a la categoría [indicar BÁSICA, MEDIA o ALTA]. Antes del inicio de la prestación, el adjudicatario aportará la declaración de conformidad para categoría BÁSICA o, en su caso, la certificación de conformidad para categorías MEDIA o ALTA. La documentación deberá identificar la entidad, la categoría, el alcance y la vigencia, y cubrir los sistemas y servicios concretos utilizados en la ejecución del contrato. Estas exigencias se extenderán a los subcontratistas. El adjudicatario mantendrá la conformidad durante toda la ejecución y aportará las renovaciones o actualizaciones de la documentación acreditativa. Comunicará inmediatamente a Les Corts Valencianes cualquier pérdida, suspensión o modificación de su vigencia o alcance que afecte al servicio. Las certificaciones ISO u otros estándares y buenas prácticas podrán complementar estas exigencias, sin sustituir la conformidad con el ENS.

El adjudicatario no recurrirá a otro encargado del tratamiento (subencargado) sin la autorización previa, específica y por escrito de Les Corts Valencianes. En caso de que Les Corts Valencianes autorice la subcontratación del tratamiento, el adjudicatario impondrá al subencargado, mediante contrato, las mismas obligaciones de protección de datos que se establecen en esta cláusula. Si el subencargado incumple sus obligaciones, el adjudicatario seguirá siendo plenamente responsable ante Les Corts Valencianes del cumplimiento de las obligaciones del subencargado.

El adjudicatario identificará en su oferta los subencargados del tratamiento que prevea utilizar para la prestación del servicio, indicando para cada uno de ellos: denominación social, país de establecimiento, servicios que presta y ubicación de los datos. Cualquier incorporación o sustitución de subencargados durante la vigencia del contrato requerirá la autorización previa y por escrito de Les Corts Valencianes, con una solicitud formulada con al menos treinta días de antelación.

El adjudicatario asistirá a Les Corts Valencianes, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, mediante medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que Les Corts Valencianes pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes de ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el Capítulo III del RGPD (acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición). En caso de que un interesado se dirija directamente al adjudicatario para ejercer sus derechos, el adjudicatario lo comunicará a Les Corts Valencianes en un plazo máximo de dos días hábiles.

El adjudicatario asistirá a Les Corts Valencianes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD (seguridad del tratamiento, notificación de violaciones de seguridad, evaluación de impacto y consulta previa), teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de que disponga el adjudicatario.

El adjudicatario colaborará con Les Corts Valencianes en la elaboración de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) que, en su caso, deba realizarse conforme al artículo 35 del RGPD, proporcionando toda la información técnica necesaria

sobre la arquitectura del sistema, los flujos de datos, las medidas de seguridad implementadas y cualquier otro aspecto relevante para la evaluación de riesgos.

3. Notificación de violaciones de seguridad

El adjudicatario notificará a Les Corts Valencianes, sin dilación indebida y en un plazo máximo de veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de ella, cualquier violación de la seguridad de los datos personales de la que sea responsable o de la que tenga conocimiento.

La notificación incluirá, como mínimo: una descripción de la naturaleza de la violación, incluyendo, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados y de registros de datos personales afectados; el nombre y los datos de contacto de la persona del adjudicatario a la que Les Corts Valencianes pueda dirigirse para obtener más información; una descripción de las posibles consecuencias de la violación; y una descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación, incluyendo, en su caso, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no fuera posible facilitar toda la información simultáneamente, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

El adjudicatario colaborará con Les Corts Valencianes en la investigación de la violación y en la adopción de las medidas necesarias para mitigar sus efectos, así como en el cumplimiento de las obligaciones de notificación a la autoridad de control y de comunicación a los interesados previstas en los artículos 33 y 34 del RGPD.

4. Devolución y destrucción de datos a la finalización del contrato

A la finalización del contrato por cualquier causa, el adjudicatario, a elección de Les Corts Valencianes, deberá devolver todos los datos personales o suprimirlos, así como suprimir las copias existentes, salvo que el Derecho de la Unión o de los Estados miembros exija la conservación de los datos.

La devolución de los datos se realizará en un plazo máximo de treinta días naturales desde la finalización del contrato, en los formatos estándares especificados en el pliego de prescripciones técnicas (MARC 21, ISO 2709, CSV u otros formatos abiertos según la naturaleza de los datos) y mediante un canal seguro que garantice la confidencialidad e integridad de la información durante la transferencia.

Una vez completada la devolución y confirmada por Les Corts Valencianes la recepción íntegra de los datos, el adjudicatario procederá a la destrucción segura de todas las copias de los datos en su poder, incluidas las copias de seguridad, en un plazo no superior a quince días naturales. El adjudicatario emitirá un certificado de destrucción firmado por un representante autorizado, en el que se identifiquen los datos destruidos, el método de destrucción empleado y la fecha de destrucción.

No obstante, el adjudicatario podrá conservar los datos, debidamente bloqueados y protegidos, durante el tiempo necesario para atender posibles responsabilidades derivadas del contrato, conforme al artículo 32 de la LOPDPGDD. Una vez transcurrido dicho período, procederá a su destrucción definitiva conforme a lo establecido en el apartado anterior.

5. Transferencias internacionales

El adjudicatario no realizará transferencia alguna de datos personales a un tercer país u organización internacional fuera del Espacio Económico Europeo sin la autorización previa y por escrito de Les Corts Valencianes.

En caso de que Les Corts Valencianes autorice una transferencia internacional, esta solo podrá realizarse si concurre alguna de las siguientes circunstancias: existencia de una decisión de adecuación de la Comisión Europea respecto del país u organización destinatarios, conforme al artículo 45 del RGPD; o existencia de garantías adecuadas conforme al artículo 46 del RGPD, incluyendo cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea o normas corporativas vinculantes.

Esta prohibición se extiende a cualquier acceso remoto a los datos desde fuera del EEE por parte de personal del adjudicatario o de sus subencargados, incluido el acceso para tareas de soporte técnico, administración del sistema o resolución de incidencias.

6. Derecho de auditoría

El adjudicatario pondrá a disposición de Les Corts Valencianes toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula y en el artículo 28 del RGPD, y permitirá y contribuirá a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte de Les Corts Valencianes o de un auditor autorizado por esta.

Las auditorías se realizarán con un preaviso mínimo de quince días hábiles, en horario laborable y en condiciones que minimicen la perturbación de la actividad del adjudicatario, sin que este pueda oponerse a su realización invocando razones de confidencialidad comercial u operativa.

Los costes de las auditorías serán a cargo de Les Corts Valencianes, salvo que la auditoría revele un incumplimiento material de las obligaciones del adjudicatario, en cuyo caso los costes serán a cargo de este.

PRESCRIPCIÓN 4ª. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. Penalizaciones por incumplimiento de los niveles de disponibilidad

Si la disponibilidad mensual del servicio resultara inferior al 99,5% garantizado, se aplicarán las siguientes penalizaciones sobre el importe mensual del contrato:

- Disponibilidad entre el 99,0% y el 99,49%: penalización del 5% del importe mensual.
- Disponibilidad entre el 98,0% y el 98,99%: penalización del 10% del importe mensual.
- Disponibilidad entre el 95,0% y el 97,99%: penalización del 20% del importe mensual.
- Disponibilidad inferior al 95,0%: penalización del 30% del importe mensual.

Las penalizaciones se calcularán y aplicarán de forma automática con base en los informes mensuales de disponibilidad. El adjudicatario podrá formular alegaciones en un plazo de diez días hábiles desde la notificación de la penalización.

2. Penalizaciones por incumplimiento de los tiempos de resolución de incidencias

El incumplimiento de los tiempos de resolución de incidencias establecidos en el pliego de prescripciones técnicas dará lugar a las siguientes penalizaciones por cada incidencia y por cada hora completa de retraso sobre el tiempo máximo establecido:

— Incidencias críticas: 500 euros por hora de retraso.
— Incidencias de prioridad muy alta: 300 euros por hora de retraso.
— Incidencias de prioridad alta: 150 euros por cada día hábil de retraso.
— Incidencias de prioridad media y baja: 75 euros por cada día hábil de retraso.

3. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones de protección de datos y seguridad

Se consideran incumplimientos graves, que darán lugar a una penalización del 5% del importe total del contrato por cada incumplimiento:

a) Realizar tratamientos de datos personales sin instrucciones de Les Corts Valencianes o contrariamente a las instrucciones recibidas.
b) Recurrir a subencargados del tratamiento sin la autorización previa y por escrito de Les Corts Valencianes.
c) Realizar transferencias internacionales de datos no autorizadas.
d) Incumplir la obligación de notificar una violación de seguridad en el plazo de veinticuatro horas.

e) No mantener vigentes las certificaciones de seguridad exigidas (ENS, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018).
f) Incumplir los plazos de aplicación de parches de seguridad críticos.

Se consideran incumplimientos muy graves, que darán lugar a una penalización del 10% del importe total del contrato por cada incumplimiento:

a) Pérdida, destrucción o corrupción de datos personales de Les Corts Valencianes por negligencia del adjudicatario.
b) Acceso no autorizado a datos personales imputable al adjudicatario.
c) Negativa u obstrucción al ejercicio del derecho de auditoría por parte de Les Corts Valencianes.

4. Causa de resolución

Constituirá causa de resolución del contrato, conforme al artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) La acumulación de penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones de seguridad y protección de datos que alcancen, en su conjunto, el 20% del importe total del contrato.
b) Un incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de protección de datos personales que suponga un riesgo elevado para los derechos y libertades de los interesados.
c) La pérdida de la certificación ENS sin recuperación en un plazo de tres meses.
d) La negativa reiterada a facilitar información o a permitir auditorías conforme a lo previsto en este pliego.

La resolución por las causas previstas en este apartado será imputable al adjudicatario a todos los efectos, incluyendo la incautación de la garantía definitiva y la indemnización de los daños y perjuicios causados a Les Corts Valencianes.

PRESCRIPCIÓN 5ª. CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD

El sistema deberá cumplir con los requisitos del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y sus normas técnicas de desarrollo, en lo que resulte de aplicación a los servicios objeto de este contrato.

En particular, el sistema deberá soportar los estándares de interoperabilidad bibliotecaria más extendidos, incluyendo al menos:

— MARC 21 para el intercambio de registros bibliográficos, de autoridad y de fondos;
— ISO 2709 como formato de transporte;

— OAI-PMH para la recolección de metadatos;
— Z39.50 y SRU/SRW para la búsqueda y recuperación federada;
— SIP2 o NCIP para la interoperabilidad con sistemas de circulación y autopréstamo; y
— API REST documentada conforme a estándares abiertos (OpenAPI/Swagger) para la integración con otros sistemas de Les Corts Valencianes.

III. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.
LOTE 1. Sistema de Gestión Integral de Bibliotecas

PRESCRIPCIÓN 6ª. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. LOTE 1. Sistema de Gestión Integral de Biblioteca

6.1 OBJETO DEL CONTRATO del Lote 1

6.2 PARTE 1: Requisitos del servicio por la suscripción anual a la plataforma Sistema de Gestión Integral de Biblioteca

- **6.2.1 Descripción del servicio**
- **6.2.2 Gestión y administración del sistema**
- **6.2.3 Módulos:**
  - **6.2.3.1 Adquisiciones**
  - **6.2.3.2 Catalogación**
  - **6.2.3.3 Control de publicaciones seriadas**
  - **6.2.3.4 Circulación**
  - **6.2.3.5 Catálogo en línea, Herramienta de decubrimiento**
  - **6.2.3.6 Estadísticas, Informes y Listados**

6.3 PARTE 2: Servicios Técnicos relacionados con las tareas de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamiento

- **6.3.1 Servicios Técnicos relacionados con las tareas de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamCriterios técnicos generales**
- **6.3.2 Finalización de los servicios técnicos relacionados con las tareas de configuración, parametrización, migracion, implantación y puesta en funcionamiento del SGIB**
- **6.3.3 Formato de la propuesta de la Parte 2 del Lote 1: servicios técnicos relacionados con las tareas de configuración, parametrización, migracion, implantación y puesta en funcionamiento del SGIB**

6.4 Finalización del servicio

6.5 Entregables y documentación de suministro

6.1 OBJETO DEL CONTRATO del Lote 1

Constituye el objeto del contrato del Lote 1 del presente pliego establecer las condiciones técnicas que regularán la contratación de la suscripción anual a una plataforma Sistema de Gestión Integral de Biblioteca (SGIB). El Lote 1 se estructura en 2 partes:

PARTE 1: Requisitos del servicio por la suscripción anual a una plataforma Sistema de Gestión Integral de Biblioteca.
PARTE 2: Servicios Técnicos relacionados con las tareas de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamiento.

6.2 PARTE 1: Requisitos del servicio suscripción anual a una plataforma Sistema de Gestión Integral de Biblioteca

El Sistema de Gestión Integral de Biblioteca (en adelante, SGIB) presentado por el licitador deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos listados en este apartado. El licitador documentará en su oferta el grado de cumplimiento, aportando, ejemplos reales de funcionamiento en producción y, en su caso, las restricciones que apliquen.

6.2.1 Descripción de los servicios.

- Solución funcional de gestión bibliotecaria a través de la nube y con todos sus módulos en funcionamiento, que incluya los niveles de hardware, sistema operativo, middleware y versiones de la aplicación.
- El sistema deberá ser flexible y altamente configurable para que se adapte a las necesidades de la Biblioteca de Les Corts Valencianes.
  Se valorará la implantación del SGIB en otras bibliotecas especializadas en ciencias jurídicas o instituciones parlamentarias.
- Una única interfaz de trabajo intuitiva y amigable, con acceso a todos los elementos del sistema que ha de ser exclusivamente vía web. Específicamente, no será necesario instalar ningún tipo de cliente local o web para desarrollar ninguna de sus funcionalidades.
- El Sistema deberá permitir gestionar de manera unificada todos los materiales impresos, analógicos y electrónicos para ponerlos a disposición de los usuarios finales.

- La plataforma deberá ofrecer un espacio común de trabajo que permita compartir registros bibliográficos, registros de autoridad, registros de fondos y localizaciones, metadatos, plantillas y datos de proveedores.
- El sistema deberá contar con un conjunto de APIs o servicios web abiertos e interoperables que permitan la recuperación, creación, modificación y publicación de cualquier tipo de registro (autoridades, bibliográficos, ejemplares, etc.).
- El Sistema deberá disponer de un Catálogo en línea que asegure que los servicios configurados para los usuarios finales estén disponibles sin que se requiera ninguna integración adicional o manual por parte de la Biblioteca.
- Se valorará que el proveedor del software pueda proporcionar un entorno de pruebas, también alojado en la nube, para evitar equívocos y deficiencias del servicio. Este entorno de pruebas deberá estar disponible, cuando así lo requieran las modificaciones y/o actualizaciones hasta que su implementación sea completa.
- Deberá utilizar estándares que aseguren la interoperabilidad y el intercambio de datos bibliográficos con otros sistemas, necesariamente deberá soportar los estándares más extendidos del ámbito bibliotecario.
- El sistema deberá permitir la conexión integrada en la nube de manera que no fuere necesario volver a registrarse o cambiar de interfaz en las siguientes áreas de trabajo:
    - Adquisiciones
    - Catalogación y control de autoridades
    - Control de publicaciones seriadas
    - Circulación
    - Administración, estadísticas e informes
    - Gestor de recursos electrónicos
    - Catálogo en línea/Herramienta de descubrimiento
- El sistema deberá permitir la conexión simultánea de usuarios concurrentes, limitada únicamente por el número total de licencias contratadas.
- El sistema deberá ofrecer entorno en valenciano y castellano.
- La plataforma deberá disponer de ayudas y documentación en línea sobre el propio sistema, sus herramientas, funcionalidades y flujos de trabajo.
- Les Corts Valencianes es la única propietaria de sus datos y registros. El sistema deberá estar configurado para que en todo momento la Bibilioteca controle el acceso y uso de sus datos, no pudiendo el adjudicatario habilitar otras vías que las establecidas en este pliego o que la Biblioteca pueda definir en sus acuerdos con terceros.

6.2.2 Gestión y administración del sistema

- El sistema deberá ofrecer una gran flexibilidad para definir, mantener y parametrizar la estructura de la información; contar con una estructura dinámica

que permita añadir nuevos elementos de información, clases de registros, relaciones entre registros y puntos de acceso, o modificar los existentes.

- El sistema deberá tener la posibilidad de crear los nuevos campos y/o subcampos del formato MARC 21 de todos los tipos de registros.
- Deberá contar con un módulo para la gestión y configuración del sistema cuya interfaz sea amigable, no requiera conocimientos de lenguajes de programación y permita ser manejado por personal bibliotecario no informático.
- La plataforma deberá contar con herramientas para la selección de conjuntos amplios de registros bibliográficos, de autoridad y de fondos, para su modificación global o parcial, tanto en línea como en procesos batch.
- El proceso de importación deberá permitir controlar la creación o sustitución de registros de autoridad, bibliográficos y de fondos y localizaciones.
- Deberá incluir soporte para cambios automáticos y masivos de campos y subcampos (añadir, eliminar y/o modificar etiquetas de campo y subcampo, cadenas de caracteres y valores), tanto en los registros del catálogo como en la importación y en la exportación.
- Deberá permitir la recuperación de la información bibliográfica mediante palabras clave y texto completo de los campos, sobre uno o varios campos específicos, permitiendo además el uso de delimitadores, comodines, truncamientos y operadores booleanos.

6.2.3 Módulos

6.2.3.1 Adquisiciones

- Este módulo deberá estar plenamente integrado con el módulo de catalogación.
- Deberá tener gran flexibilidad en la modificación de pedidos.
- En la gestión de los pedidos deberá permitir la consulta simultánea a las bases de datos de los proveedores.
- Deberá permitir la búsqueda y recuperación a partir de cualquier elemento de información del pedido.
- Deberá permitir la generación de estadísticas e informes en función de criterios configurables (tipo de adquisición, tipo de documento, proveedores, áreas temáticas, listas de novedades, etcétera)
- Generar avisos a los usuarios a través de su área personal del catálogo online y del correo electrónico.
- Deberá permitir la recepción parcial de pedidos, quedando constancia clara en el sistema de los ejemplares que aún no han llegado.

6.2.3.2 Catalogación

- El sistema deberá ofrecer catalogación en formato MARC21 para todo tipo de registro y para todo tipo de material, incluido el electrónico, de forma tal que dichos registros puedan ser creados, recuperados, modificados, borrados, migrados y exportados.
- En el módulo de catalogación deberá estar totalmente integrada la gestión de autoridades, con el fin de poder efectuar automáticamente la validación de los campos de autoridad de los registros bibliográficos y la transferencia de los valores normalizados e identificadores a los puntos de acceso de las descripciones bibliográficas.
- El módulo de catalogación deberá estar integrado con el módulo de adquisiciones.
- El módulo deberá permitir el mantenimiento de los registros de autoridad, bibliográficos y de fondos y localizaciones; además de permitir la catalogación a diferentes niveles de descripción.
- Deberá permitir la existencia de campos propios y campos no públicos.
- El módulo deberá disponer de funciones de edición de tratamiento de texto.
- Deberá posibilitar la edicion masiva de todos los tipos de registros haciendo cambios de indicadores, de cadenas de texto (creación, sustitución y eliminación) y añadir, modificar o borrar campos y subcampos por su etiqueta o por contener un determinado valor.
- El sistema deberá disponer de herramientas para la verificación y validación de URL de forma automática de todos los vínculos establecidos en las distintas etiquetas, sobretodo en la etiqueta 856 de los registros.

a) <u>Registros bibliográficos</u>
   - Deberá detectar la existencia o creación de registros duplicados.
   - El módulo deberá soportar ISBN de 10 y 13 dígitos.
   - Deberá asignar la puntuación ISBD.
   - Deberá establecer automáticamente relaciones jerárquicas o paralelas entre registros bibliográficos a través de los campos de relación 76X/78X.
   - Deberá permitir el enriquecimiento de registros bibliográficos con imágenes o documentos (pdf), así como enlaces a sitios web, y poder ser visualizados directamnte en el navegador.

b) <u>Registros de fondos y localizaciones</u>
   - El sistema deberá gestionar registros de ejemplares, que contengan la información relativa a las existencias del documento concreto en

la Biblioteca, añadiendo las informaciones de localización correspondientes, permisos en un entorno de circulación y préstamo, y número de registro.

- La información sobre los ejemplares se ajustará a lo establecido en el formato MARC 21.
- El sistema controlará la correcta vinculación entre los registros bibliográficos y los registros de fondos, transfiriendo automáticamente los cambios que puedan producirse en los campos que sirven de vínculo.
- El sistema asignará códigos de barras de acuerdo con el número de registro de los ejemplares, asignado por la Biblioteca.
- El sistema deberá permitir imprimir etiquetas con el código de barras.
- El sistema deberá disponer de funcionalidades para llevar a cabo tareas de recuento y de expurgo.

c) Registros de autoridades

- Durante el proceso de catalogación se podrán consultar y buscar en los índices de autoridades para poder capturar entradas ya existentes, y evitar la creación de registros duplicados o de puntos de acceso sin control de autoridad.
- Se podrán gestionar y controlar todos los tipos de registros de autoridad previstos en el formato MARC 21.
- Los registros de autoridad constituirán, además, un elemento de navegación entre registros de autoridad y entre registros de autoridad y registros bibliográficos.
- Tanto en la edición, individual o masiva, de registros de autoridad como en la importación, el sistema detectará la existencia de registros de autoridad con encabezamiento igual a otro ya existente. El sistema detectará también la existencia de registros de autoridad duplicados.

6.2.3.3 Control de publicaciones seriadas

- El módulo será muy flexible en la generación de los patrones de publicación (numeración y cronología) de las publicaciones seriadas.
- Deberá disponer de un sistema de Kardex desde donde gestionar los números de las publicaciones seriadas, basado en los datos normalizados en MARC 21.
- Los datos de fondos y ejemplares se presentarán de forma amigable a los usuarios en el catálogo en línea

6.2.3.4 Circulación

- El sistema deberá realizar el préstamo con el número de registro del ejemplar.
- El módulo de circulación deberá adaptarse a la política de préstamos de la Biblioteca. Deberá ser flexible y permitir una parametrización basada en tipo de usuario/servicios y tipo de material.
- El sistema deberá tener la flexibilidad suficiente para poder modificar de forma puntual los límites y validaciones establecidas a un determinado perfil de usuario.
- Generará de forma automática las reclamaciones de préstamos vencidos, y deberá ofrecer listados de obras pendientes de devolución.
- El sistema generará informes y estadísticas parciales y globales según diferentes criterios: servicio, tipo de lector, tipo de material, signatura, ubicación, etc.
- Para la realización de inventarios el sistema deberá permitir la carga de datos desde dispositivos de lectura de códigos de identificación de ejemplares o ficheros.
- Deberá informar de los ejemplares que están prestados y de los que falten, ofreciendo diferentes opciones de selección y ordenación de los resultados.
- Respecto a la gestión de usuarios, el sistema deberá reunir, al menos las siguientes características:
    - El sistema cumplirá con la LOPDPGDD, en especial deberá proporcionar un sistema de niveles de acceso a los datos de los usuarios dentro de la Biblioteca, según los diferentes perfiles del personal.
    - El sistema deberá permitir la realización de operaciones de altas, bajas y modificación de los datos de usuarios.
    - El sistema deberá permitir configurar las distintas categorías de usuarios de la Biblioteca, así como el número máximo de documentos que puede tener prestados un mismo usuario.
    - El sistema deberá gestionar usuarios tanto individuales como institucionales.
    - El sistema deberá permitir que una persona esté en el sistema con diferentes roles.

6.2.3.5 Catálogo en Línea – Herramienta de descubrimiento

- El sistema deberá ofrecer una herramienta de descubrimiento que sea capaz de indexar en tiempo real y permita buscar conjuntamente en todo el conjunto de recursos de la Biblioteca.
- Los registros estarán identificados con URL permanentes basadas en el propio identificador de los registros.
- El catálogo en línea será accesible para todo tipo de usuarios.
- La interfaz de usuario deberá ser multilingüe, al menos en castellano y valenciano.

- Proporcionará herramientas fáciles de usar para la configuración y personalización de la interfaz de usuario.
- Integrará en su presentación gráfica el logo de Les Corts Valencianes, así como los colores y elementos gráficos aceptados en la imagen corporativa.
- Deberá proporcionar una interfaz web de administrador segura y amigable.
- La herramienta de descubrimiento, en general, los contenidos y los servicios a los usuarios deberán estar adaptados para su uso en dispositivos móviles.
- Se podrá configurar un catálogo de autoridades para la publicación de estos registros, que deberá disponer de capacidad para navegar entre los registros de autoridad y entre los registros de autoridad y los registros bibliográficos.
- Deberá permitir búsquedas circunscritas a las revistas y libros electrónicos, a las bases de datos u otro tipo de recursos.
- Deberá permitir configurar, añadir y generar nuevos índices.
- Deberá incorporar una caja de búsqueda general y única (todos los campos), que permanezca disponible en todas las páginas y menús, así como permitir la búsqueda avanzada por una amplia variedad de campos e índices.
- Además de buscar por los campos habituales (autor, título, editorial, series, números normalizados, etcétera), permitirá que se puedan realizar búsquedas por fecha de publicación, signatura y código de barras.
- Deberá ofrecer la posibilidad de utilizar comodines, truncamientos y operadores booleanos en las búsquedas simples y avanzadas. Deberá disponer de filtros por temas o categorías temáticas, facetas o delimitadores de búsqueda.
- Permitirá que los usuarios puedan ordenar los resultados de la búsqueda según diferentes criterios como autor, título, materia, fecha de publicación, etcétera, de forma ascendente o descendente.
- Mostrar las relaciones entre registros como hipervínculos activos que permitan navegar entre los distintos tipos de registros y los recursos electrónicos.
- Deberá disponer de un "Área personal" a la que tener acceso todos los usuarios registrados en el sistema a través de su propia cuenta. Y posibilitar la gestión autónoma por parte del usuario de la consulta de su situación respecto al préstamo de documentos y acciones como la renovación, la reserva y la presentación de desideratas. Desde esta área se accedería, al menos, a los siguientes servicios:
    - Acceso identificado: área personal
    - Opciones de personalización (lengua, número de registros por página, etc.)
    - Búsquedas guardadas
    - Listados y selecciones bibliográficas
    - Consulta y renovaciones de préstamos
    - Reservas de ejemplares
    - Petición de nuevas adquisiciones (desideratas), consulta a las bibliotecarias, etc.
    - Sugerencias

- Deberá cumplir con la norma de la Open Discovery Initiative: promoting Transparency in Discovery (La Open Discovery Initiative (ODI) tiene como objetivo la definición de estándares y / o mejores prácticas para la nueva generación de servicios de descubrimiento de bibliotecas que se basan en búsquedas indexadas).
- Deberá tener opciones de visualización y exportación de los registros: etiquetado, MARC 21, MARC XML, BIBFRAME y formatos de cita bibliográfica. Así como, que pueda permitir la integración de referencias bibliográficas en sistemas como EndNote, RefWorks, Mendeley, Zotero, etc., según los estilos de cita más extendidos como UNE-ISO 690, MLA, APA, Chicago, etc.
- Deberá integrar carruseles de novedades bibliográficas y/o recursos temáticos de la Biblioteca.
- Todos los cambios de configuración se podrán comprobar previamente en el entorno de pruebas.

6.2.3.6 Estadísticas, informes y listados

- El sistema deberá proporcionar de forma integrada una herramienta de análisis estadístico y obtención de informes. Esta herramienta deberá permitir la obtención de una amplia variedad de datos estadísticos sobre la plataforma y la herramienta de descubrimiento y deberá formar parte del paquete estándar, sin ningún coste adicional para la Biblioteca.
- Deberá disponer de análisis cuantitativos para evaluar el estado de las colecciones de la Biblioteca y su desarrollo durante periodos de tiempo seleccionables. Se valorará que el sistema disponga de informes sobre los registros (de autoridades, bibliográficos y de fondos y localizaciones, y usuarios) duplicados.
- Deberá permitir elaborar los informes necesarios para el seguimiento y evaluación de la actividad de la biblioteca, así como la generación de listados, selecciones de registros y extracciones de datos.
- El sistema generará estadísticas sobre los diferentes flujos de trabajo a partir de plantillas definidas, fusionando los datos necesarios para la elaboración de listados e informes. El licitador detallará en su oferta los informes y estadísticas que el sistema proporcione por defecto.
- Los informes y estadísticas se podrán programar para su ejecución periódica o lanzarse en un momento concreto.
- Deberá incluir estadísticas sobre todos los tipos de registros y todas las operaciones y actividades realizadas en el sistema durante periodos de tiempo seleccionados.
- Igualmente, se podrán obtener datos cuantitativos sobre el estado de los diferentes tipos de registros y de los registros categorizados por cualquiera de las políticas definidas por la Biblioteca, ya sean de adquisiciones, catalogación, préstamo, circulación, etc.

- Deberá permitir obtener listados e informes en formatos abiertos: CSV, XML, HTML, etc.
- Deberá disponer de informes sobre el número de usuarios del catálogo en línea.

6.3 PARTE 2: Servicios Técnicos relacionados con las tareas de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamiento

6.3.1 Servicios Técnicos relacionados con las tareas de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamiento.

En el marco del presente contrato se comprenden asimismo una serie de servicios de carácter técnico relacionados con las tareas de configuración, parametrización, migración de información desde el sistema actual, implantación y puesta en funcionamiento del sistema descrito en la Parte 1 del Lote 1 del presente pliego.

El plazo para la realización de los trabajos descritos en este apartado es de un año. Los trabajos contenidos en la Parte 2 del Lote 1 se abonarán de forma independiente a los servicios anuales concretados en la Parte 1 del Lote 1, tal como se explicita en el PCAP de esta licitación.

Los trabajos a realizar serán los siguientes:

a) Migración:
   - Planificación de la migración : definición de tareas y elaboración de cronograma.
   - Acreditación de planes de migración realizados del software anterior de la Biblioteca al nuevo.
   - Para una planificación y valoración más ajustada de la migración, el número y tipología de referencias y documentos a migrar son (jun. 2026):

Material	Registros	Cubiertas jpg/tiff	Sumarios pdf
LIBROS	33.131	6.672	3.990
CAPÍTULOS DE LIBRO	18.167	18.167	---
FONDOS-LIBROS	34.761	---	
PUBLICACIONES PERIÓDICAS	377	267	---
EJEMPLARES	24.333	24.329	10.929
ARTÍCULOS	67.219	67.219	---
RECURSOS INTEGRABLES	56	51	---
TOTAL	**178.044**	**116.705**	**14.919**

b) Parametrización y configuración del nuevo sistema de gestión bibliotecaria.
c) Configuración del catálogo en línea, incluyendo la personalización a la imagen corporativa de Les Corts Valencianes.
d) Extracción, transformación y migración de los datos del actual sistema de gestión tanto a un entorno de pruebas como al entorno final de producción. Las herramientas y procedimientos necesarios correrán a cargo del adjudicatario.
e) Formación.
f) Definición y documentación de procedimientos y, en su caso, herramientas necesarias para la implementación de una fase de salida o fin de operación en el caso de que en un futuro la Biblioteca de Les Corts Valencianes decidiera cambiar a otro proveedor.
g) Implantación y puesta en producción del nuevo sistema.

6.3.2 Finalización de los servicios técnicos relacionados con las tareas de configuración, parametrización, migracion, implantación y puesta en funcionamiento del SGIB

A efectos de validación de los trabajos objeto de estos servicios, se entenderán como finalizados una vez se verifiquen las siguientes condiciones:

- La plataforma se ajusta al sistema de diseño corporativo de Les Corts Valencianes.
- Se han configurado correctamente los roles y puede validarse que la funcionalidad ofrecida a los usuarios administradores (personal bibliotecario), los usuarios registrados y los usuarios externos es la esperada.
- Están disponibles los módulos que se listan en la Parte 1 de este documento: Plataforma de Gestión Bibliotecaria, Catálogo en línea, herramientas de importación y exportación, entorno de pruebas, ERM y módulo de gestión y configuración.
- Los registros bibliográficos del sistema anterior están incorporados y pueden ser localizados mediante una búsqueda.
- Es posible realizar una exportación del catálogo.
- El alta de un registro se produce de manera síncrona y puede ser visualizado inmediatamente por los usuarios desde el catálogo en línea.
- Pueden obtenerse informes de seguimiento y evaluación de la actividad de la Biblioteca.
- Existe un entorno de pruebas donde los administradores pueden probar nuevas funcionalidades y formarse.
- Se ha realizado la formación al personal de la Biblioteca.
- Se han aportado los entregables, relativos a los trabajos realizados, que se mencionan en el apartado ***6.5 Entregables y Documentación del Servicio***.

6.3.3 Formato de la propuesta de la Parte 2 del Lote 1: servicios técnicos relacionados con las tareas de configuración, parametrización, migracion, implantación y puesta en funcionamiento del SGIB

Para la mejor valoración de las ofertas presentadas de la Parte 2 del Lote 1 se considerarán los ítems que se describen a continuación en este apartado:

Comprensión de servicio
Se valorará en qué medida las ofertas presentadas han comprendido la naturaleza del servicio solicitado, así como las necesidades expresadas en el conjunto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Asimismo, será valorable la calidad en la identificación de tareas y el cronograma propuesto.

Plan de migración
Bajo este requisito se procederá a valorar la metodología y herramientas que se proponen para la realización de la migración desde la plataforma anterior a la nueva, el análisis de posibles problemas de normalización y las propuestas, en su caso, para su resolución.

Metodología de gestión del proyecto
El objetivo de este requisito es valorar la calidad técnica del sistema de gestión de todo el proyecto, desde su fase de adjudicación hasta la puesta en producción del nuevo sistema. Se requiere, para ello, un detalle de la metodología de gestión y control de calidad de los trabajos realizados, así como el sistema de estimación de esfuerzos para las tareas y las medidas previstas para la corrección de desviaciones no previstas sobre lo planificado.

Plan de formación
Las ofertas deberán especificar qué tipo de recursos, herramientas y/o actividades de formación se proponen para garantizar que el nuevo sistema puede ser operado y gestionado por el personal de la Biblioteca, una vez puesto en producción.

Plan de finalización del servicio
Se establece en el apartado como obligatoria la existencia de un sistema de exportación de toda la información que evite la dependencia del proveedor en caso de que, tras la finalización del servicio y expiración del período de vigencia de las licencias, Les Corts Valencianes optaran por elegir una solución distinta.

Las memorias de las ofertas deberán explicitar los mecanismos, procedimientos y tareas necesarios ante esta hipotética finalización del servicio. Se evaluará la calidad y viabilidad de los planes de finalización del servicio presentados, valorándose especialmente aquellos en los que se estime que se minimiza en mayor medida el efecto *'dependencia del proveedor'*.

6.4 FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1

A la finalización del contrato toda la información propia de la institución se entregará a la Biblioteca sin coste alguno. La empresa proveedora garantizará con carácter previo a la contratación que, a la finalización del contrato, será viable la devolución o portabilidad de los datos de los que es propietaria la Biblioteca, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

- Los datos se proporcionarán en un formato estándar y compatible que permita la portabilidad a un sistema distinto del proporcionado por la empresa proveedora. Asimismo, los datos serán devueltos a la Biblioteca, en la forma y estructura que acuerden ambas partes, atendiendo a criterios técnicos que tengan por objetivo que la citada devolución o portabilidad posibilite la continuidad de los servicios que presta la Biblioteca.
- La colaboración y puesta a disposición de la Biblioteca de los datos por parte del proveedor no deberá estar sujeta a precio alguno.
- La empresa proveedora conservará una copia de los datos durante el periodo de tiempo necesario para que la Biblioteca pueda hacer uso del software con normalidad, bien por sí misma, bien mediante otro proveedor. Restablecido el servicio, la Biblioteca deberá comunicarlo a la empresa proveedora a fin de que la misma pueda proceder al borrado de los datos, sin perjuicio de que la misma pueda conservarlos, debidamente bloqueados, en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la Biblioteca.
- La empresa proveedora responderá de los daños y perjuicios ocasionados a la Biblioteca como consecuencia de la falta de colaboración o colaboración deficiente en la puesta a disposición de los datos propiedad de la Institución, de forma que se impida el normal funcionamiento del servicio.
- El deber de confidencialidad, tanto por parte del contratista respecto de la información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, como del órgano de contratación respecto a la información facilitada por el contratista que este haya designado como confidencial en el momento de presentar la oferta, se regirá por lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP. El adjudicatario se

comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por la Biblioteca que sean concernientes al suministro del software aquí regulado.

6.5 ENTREGABLES Y DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO

- Como parte de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar y facilitar toda la documentación sobre las funcionalidades del software, de soporte, actuaciones técnicas, correcciones, lanzamientos y actualizaciones, así como a ponerla a disposición de la Biblioteca de Les Corts de forma continuada y actualizada en un repositorio de información accesible por el personal de la Biblioteca responsable del contrato.
- Toda la documentación generada por la biblioteca de Les Corts Valencianes es de su propiedad exclusiva, sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización formal de Les Corts Valencianes.
- La documentación a elaborar en el ámbito del contrato se ajustará a la metodología implantada en la Biblioteca de Les Corts Valencianes (incluyendo formatos, plantillas, etc.) y deberá estar permanentemente actualizada. En los casos en los que no exista definida una plantilla concreta para algún tipo de entregable, la empresa adjudicataria propondrá un formato que deberá ser aprobado por la Biblioteca.

IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. LOTE 2. Plataforma de gestión de préstamo electrónico

PRESCRIPCIÓN 7ª. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. LOTE 2 Plataforma de gestión de préstamo electrónico

1. **Objeto del contrato**
2. **Requisitos**
   - **2.1. Requisitos funcionales**
   - **2.2. Requisitos particulares**
     - **2.2.1 Contenidos**
     - **2.2.2 Lectura y accesibilidad**
     - **2.2.3 Usabilidad**
     - **2.2.4 Personalización**
     - **2.2.5 Formación**
     - **2.2.6 Apoyo Técnico, servicio de mantenimiento y actualización de la plataforma**
     - **2.2.7 Prestación del servicio de información, seguimiento, asesoramiento y dinamización**
3. **Puesta en funcionamiento y duración del contrato**
   - **3.1. Puesta en funcionamiento**
   - **3.2. Finalización del contrato**
4. **Condiciones generales de realización**
   - **4.1. Medio materiales**
   - **4.2. Información de base**
   - **4.3. Transferencia tecnológica e información técnica**

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es el suministro de una plataforma web que haga posible la prestación del servicio de préstamo electrónico y lectura de la biblioteca digital de Les Corts Valencianes, incluidos los servicios de configuración, personalización, implantación, mantenimiento, soporte, formación y adquisición de contenidos. El alcance de este suministro se define en este pliego de prescripciones técnicas.

2. Requisitos

La oferta deberá ser en la modalidad de software como servicio (Software as a Service)[1] y ha de cumplir, como mínimo, los requisitos descritos en este pliego.

2.1. Requisitos funcionales

La plataforma deberá ofrecer, de manera diferenciada e interrelacionada, las funcionalidades siguientes:

- Una interfaz web para el acceso de los usuarios lectores de Les Corts Valencianes a la biblioteca digital, la cual deberá permitir:
  - La consulta de los contenidos en 'streaming'[2].
  - El préstamo y la lectura de libros, revistas y prensa electrónicos en formato estándar EPUB, EPUB2, EPUB3 y PDF, con la opción de lectura fuera de línea utilizando un sistema de gestión de derechos digitales (Digital Rights Management, DRM).
  - El préstamo y la consulta de audiolibros y vídeos (en formato MP3 y MP4), en 'streaming' y de manera segura, utilizando una red de entrega de contenidos (Content Delivery Network)[3] para garantizar su correcto funcionamiento desde cualquier lugar.
  - El préstamo y la consulta de otros contenidos multimedia.
  - La consulta de los contenidos en la web y en dispositivos móviles.

1 El acrónimo correspondiente es «SaaS». Se trata de un modelo de distribución de software cuya licencia funciona mediante suscripción y ofrece un modelo de pago por uso. SaaS es una de las tres categorías principales que conforman la informática en la nube (cloud computing).

2 Streaming : visualización en línea de contenido multimedia sin necesidad de descargarlo por completo en el dispositivo.

3 La sigla correspondiente es «CDN». Se trata de una red de servicios interconectados que acelera la carga de las páginas web para las aplicaciones que tienen un uso intensivo de datos.

- Un módulo de administración, que deberá ser una interfaz web dirigida a los administradores de la plataforma para gestionar, configurar y personalizar los parámetros relativos al préstamo, visualización y gestión de los contenidos digitales. En concreto, este módulo deberá permitir, entre otras acciones:
    - La parametrización del préstamo en cuanto al número de documentos, los plazos y las tipologías de usuario y de contenidos.
    - La parametrización y la gestión de los contenidos en cuanto a los metadatos, la ordenación, la agrupación y la presentación.
    - La inclusión de contenidos propios, tales como las publicaciones de Les Corts Valencianes.
    - La integración de contenidos externos facilitados por otros proveedores y/o 'marketplace'.
    - La moderación de las reseñas que hacen los usuarios, con opción de hacerlas públicas o no.

- Un mercado web (marketplace) o repositorio de contenidos digitales integrados con la plataforma, desde el que se puedan seleccionar, proponer y adquirir contenidos que configurarán el catálogo de la biblioteca digital. Este mercado web o repositorio de contenidos digitales se valorará, entre otros aspectos:
    - Un catálogo en línea amplio, de calidad y dinámico en cuanto a la oferta editorial y la incorporación de novedades, con al menos 1 millón de títulos con derechos de autor.
    - Diversidad de editoriales, incluyendo editoriales destacadas en el ámbito de las ciencias sociales y el derecho público, que sean relevantes para una biblioteca parlamentaria.

La empresa licitadora deberá facilitar, como mínimo, un usuario de acceso al mercado web durante el tiempo de la valoración, que permita a Les Corts Valencianes poder acceder a ella para su valoración.

2.2. Requisitos particulares

La plataforma de biblioteca digital deberá cumplir unos requisitos en cuanto a contenidos, lectura, accesibilidad, usabilidad y personalización.

La Biblioteca de Les Corts Valencianes es una biblioteca especializada en derecho público y, específicamente, en derecho parlamentario. Para asegurar la correcta prestación de los servicios detallados en este pliego de prescripciones técnicas, y en concreto en lo referente al tipo de contenidos, es necesario que las empresas licitadoras estén familiarizadas con bibliotecas parlamentarias o de características similares.

2.2.1. Contenidos

En cuanto a los requisitos de contenidos, la plataforma de biblioteca digital deberá incluir:

- Un mecanismo de protección para proteger los derechos de autor (DRM).
- El suministro de contenidos en modalidades diferentes: compra a perpetuidad, compra de licencias de uso (por tiempo o por número de préstamos) o pago por préstamo efectuado (pay-per-view).
- Propuestas periódicas de nuevos contenidos seleccionados teniendo en cuenta la especialización de la biblioteca parlamentaria y las necesidades de la cámara.
- La posibilidad de integrar u ofrecer el acceso a contenidos digitales suscritos por la Biblioteca y alojados en otras plataformas.
- La interlocución por parte de la empresa con editoriales o títulos no incluidos en el mercado web.
- La consulta y el préstamo de contenido multiformato.
- La posibilidad de subir publicaciones y contenidos digitales propios, tales como las publicaciones de Les Corts Valencianes.
- La posibilidad de subir contenidos a la biblioteca digital sin la intervención del proveedor.
- La opción de búsqueda de contenidos simple (tipo Google) y también la opción de búsqueda avanzada, como mínimo por título, autor, editorial, fecha de edición y materia.
- La posibilidad de agrupar y organizar los contenidos en diferentes conjuntos temáticos de manera autónoma por parte de la Biblioteca.
- La opción de incluir y editar metadatos.
- La exportación y la importación de metadatos sin la intervención del proveedor.
- Los metadatos en formato Marc21.
- En caso de que haya un cambio de proveedor del servicio, la plataforma deberá permitir la migración de los contenidos adquiridos a perpetuidad hacia la nueva plataforma[4]; deberá mantener las condiciones de préstamo de los libros que en ese momento esten prestados, evitando en la medida de lo posible, causar molestias a los usuarios que tengan en el momento de la migración préstamos activos.

2.2.2. Lectura y accesibilidad

[4] Quedan exentos de este requisito los contenidos que la editorial ha retirado de la plataforma debido a un cambio de línea editorial, una fusión, etc.

En cuanto a los requisitos de lectura y accesibilidad, la plataforma de biblioteca digital deberá incluir:

- La consulta de la biblioteca digital y el acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo electrónico (lector de libros electrónicos, tableta, teléfono inteligente, ordenador de mesa, portátil, etc.) desde una única cuenta de usuario.
- La previsualización parcial de las obras antes de que se produzca el préstamo. Esta previsualización deberá permitir la lectura de, al menos, el 10% de las páginas, y un tiempo similar en audición o visualización en los recursos audiovisuales.
- La opción de devolver los préstamos antes de la fecha de vencimiento.
- La opción de hacer reservas de documentos que se encuentran prestados a otro usuario o usuaria, con la generación de un aviso personalizado cuando el préstamo se haya devuelto y ya esté disponible.
- La opción de proponer desideratas de libros u otros contenidos con la generación de un aviso personalizado cuando el contenido esté disponible en la plataforma.
- La opción de generar y difundir enlaces directos y estables a un documento o conjunto de documentos.
- La lectura en 'streaming', que, a su vez, deberá permitir:
    - La sincronización entre dispositivos, de manera que quede registrado el punto de lectura donde se encuentra el usuario o usuaria para que pueda continuar su lectura en cualquier circunstancia.
    - El marcaje de páginas.
    - La opción de subrayar.
    - La opción de hacer búsquedas dentro del texto.
    - La modificación del tamaño del texto, el interlineado y el color del fondo.
    - La elección del tipo de letra y la lectura en una o dos páginas.
- El acceso a la biblioteca las veinticuatro horas del día los siete días de la semana, desde cualquier punto geográfico, tanto si se está en línea como fuera de línea.
- La compatibilidad de uso, como mínimo con los navegadores Microsoft Edge, Google Chrome, Safari y Mozilla Firefox, en cualquiera de las versiones más actuales.

2.2.3. Usabilidad

En cuanto al requisito de usabilidad, la plataforma de biblioteca digital deberá permitir:

- El uso del servicio por parte de cincuenta usuarios potenciales de manera simultánea.
- La opción de autoregistro de los usuarios lectores.
- El alta, la baja y la edición de los datos de los usuarios lectores.
- El uso de un sistema estándar que permita al usuario o usuaria autentificarse en diferentes dispositivos (ordenadores de mesa, lectores de libros electrónicos, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.) con una única contraseña, para facilitar el acceso y mejorar la experiencia de los usuarios.
- El hecho de poder usarla desde cualquier dispositivo, sea interno de Les Corts Valencianes o externo.

2.2.4. Personalización

En cuanto al requisito de personalización, la plataforma de biblioteca digital deberá permitir:

- La disponibilidad de aplicaciones móviles (app) personalizadas para iOS y Android.
- La incorporación de la imagen corporativa de Les Corts Valencianes en la interfaz web y las aplicaciones móviles y que se facilitará al inicio del contrato.
- La personalización de pantallas de novedades e información de la Biblioteca de la interfaz web.
- La obtención de indicadores estadísticos de manera autónoma, tales como el número de lectores, el número de documentos prestados, los títulos prestados, la tipología de lectores y el tiempo de lectura, entre otros.
- La posibilidad de integrar contenidos de la plataforma en el software de la Biblioteca.
- La personalización de contenidos y la propuesta periódica de novedades adaptada a una biblioteca parlamentaria.
- La personalización de los mensajes dirigidos a los usuarios, con la revisión del texto por parte de la Biblioteca.
- La posibilidad de que los usuarios elijan el idioma de manera autónoma, según su preferencia. La interfaz web deberá estar disponible en valenciano y castellano.
- Mecanismos de seguimiento del gasto de consumo de contenidos —en cualquiera de las modalidades de manera autónoma y por parte del personal bibliotecario.

2.2.5. Formación

- La empresa adjudicataria deberá ofrecer sesiones de formación tanto a los administradores (personal de la Biblioteca) como a los usuarios lectores.
- Se valorará un mínimo de cuatro horas anuales en concepto de formación, susceptibles de repartirse dos veces al año.

2.2.6. Apoyo técnico, servicio de mantenimiento y actualización de la plataforma

- La empresa adjudicataria deberá ofrecer un servicio de atención especializado para responder a las preguntas o las comunicaciones sobre posibles errores del software, propuestas de mejora o similares. Este servicio deberá estar disponible por medio de atención telefónica y también por vías electrónicas, como un buzón de correo electrónico o formularios en páginas web.
- La empresa adjudicataria deberá garantizar la evolución tecnológica de la plataforma y de las aplicaciones móviles, con las adaptaciones adecuadas a las últimas versiones de los navegadores mencionados en el apartado 2.2.2.

2.2.7. Prestación del servicio de información, seguimiento, asesoramiento y dinamización

- Para optimizar las prestaciones y potenciar el uso de la plataforma de biblioteca digital, es necesario disponer de un servicio periódico de seguimiento. Es por ello que la empresa adjudicataria ha de tener herramientas que permitan conocer el estado del uso de la plataforma en cualquier momento, de manera que con el análisis de esta información se puedan ofrecer propuestas y recursos de dinamización para potenciar su uso.
- La empresa adjudicataria deberá ofrecer un mínimo de cuatro horas de asesoramiento por medio de reuniones telemáticas anuales con las técnicas responsables de la Biblioteca para hacer el seguimiento de la prestación del servicio y la adaptación de mejoras e informar de las novedades de la plataforma, los cambios previstos a incorporar y las soluciones adoptadas.
- La empresa adjudicataria deberá entregar un informe anual con el análisis de los datos del uso de la plataforma.
- La empresa adjudicataria deberá especificar a la persona nombrada como responsable técnica del contrato, que será la interlocutora de referencia con la Biblioteca.

3. Puesta en funcionamiento y duración del contrato.

3.1. Puesta en funcionamiento

El plazo de entrega, la instalación y la puesta en funcionamiento de la plataforma es, de como máximo, treinta días hábiles desde la fecha de inicio de ejecución del contrato. Se valorará la reducción de este plazo.

En su caso, la puesta en marcha incluirá:

- Personalización de la imagen corporativa e incorporación de los logos mencionados con anterioridad.
- Implementación de los perfiles de administración necesarios para gestionar la biblioteca electrónica.
- Formación inicial para los administradores y gestores de la biblioteca.
- Entrega de la documentación técnica de la plataforma.
- Migración de contenidos y de los préstamos en activo.
- Cualquier otra tarea necesaria para que todos los servicios y aplicaciones sean accesibles para el personal de gestión y los usuarios finales.

Durante el período de vigencia del contrato el adjudicatario/a deberá garantizar el correcto funcionamiento del servicio. Se obliga a realizar durante dicho tiempo las correcciones y modificaciones necesarias para subsanar los errores ocultos que eventualmente pudieran aparecer.

3.2. Finalización del contrato

- A la finalización del contrato por cualquiera de las causas que lo pudieran extinguir, la empresa adjudicataria deberá colaborar, en su caso, con el nuevo adjudicatario/a en las actividades encaminadas a la planificación y ejecución del cambio.

- En particular, el adjudicatario/a deberá entregar todos los objetos digitales adquiridos por Les Corts Valencianes, en cualquiera de sus modalidades, que estén alojados en la plataforma en ese momento, así como realizar una exportación, de acuerdo con la norma ISO 2709 con los registros MARC21, correspondiente a dichos objetos digitales almacenados en la base de datos.

4. Condiciones generales de realización

4.1 Medios materiales

Los medios materiales que necesite el contratista para la realización de sus tareas correrán por su cuenta.

4.2 Información de base

Les Corts Valencianes facilitará al contratista toda la información de la que disponga relacionada con las materias objeto del presente contrato. Toda la información que se proporcione es propiedad de Les Corts Valencianes y no podrá ser utilizada en futuros trabajos, ya sea como referencia o como base de los mismos, a menos que se cuente con la autorización expresa, por escrito, de Les Corts Valencianes.

4.3 Transferencia tecnológica e información técnica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el contratista se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por Les Corts Valencianes a tales efectos la información y documentación que soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.